

MODULO DI ADESIONE

Vivigas Spa manifesta la presente PROPOSTA di concludere un contratto di fornitura gas naturale e/o energia elettrica nel mercato libero regolato e costituito dal presente Modulo di Adesione (MA), Condizioni Generali di Fornitura (CGF), Condizioni Particolari Economiche (CPE), Scheda Sintetica, Informativa Privacy, Scheda confrontabilità prezzi (ove prevista), Allegato livelli minimi di qualità ed indennizzi automatici, Nota informativa e modulo tipo sul diritto di ripensamento (solo consumatori a distanza o fuori dai locali commerciali), modulo dati catastali e possesso dell'immobile, Informazioni preliminari, modulo autocertificazione ETS2 (solo clienti non domestici gas), eventuali ulteriori Allegati, con il Cliente sotto indicato che sottoscrive per integrale ACCETTAZIONE e ADESIONE dello stesso.

DATI CLIENTE	Nome, Cognome/Ragione Sociale*		Legale rappresentante*	
	Indirizzo residenza/sede legale*		n.*	Codice ATECO*
	Località*		PR*	CAP*
	Tel.*	Cell*	E-mail	PEC
	Cod. Fiscale*		Nato a*	
	Partita IVA*		il*	
	Documento identificativo ☐ carta identità ☐ passaporto ☐ patente ☐ altro _____ numero _____ rilasciato il _____ da _____			
TIPOLOGIA ^{1-2*} ☐ Domestico vulnerabile ☐ Domestico non vulnerabile/Condominio ☐ P.IVA micro impresa ☐ P.IVA piccola impresa ☐ P.IVA Salvaguardia				

RECAPITI*	FATTURE	☐ cartaceo all'indirizzo: _____ Località _____ PR _____ CAP _____
		☐ via e-mail all'indirizzo: _____ ☐ tramite SDI, con Codice destinatario/PEC (solo fatture elettroniche B2B): _____
	MODIFICHE CONTRATTUALI	☐ cartaceo all'indirizzo: _____ Località _____ PR _____ CAP _____
		☐ via e-mail all'indirizzo: _____
La comunicazione di modifica contrattuale sarà presente anche in Area Riservata del sito web, nell'App e/o con altri supporti durevoli di volta in volta indicati.		

DATI UTENZA	Indirizzo di fornitura ^{2*} GAS _____ EE _____	
	Località* _____ PR* _____ CAP* _____	
GAS	Titolo possesso* (art. 5 L.80/14) ☐ proprietà ☐ locazione ☐ comodato ☐ usufrutto ☐ uso ☐ abitazione ☐ affitto ☐ enfiteusi	
	Cod. PDR* _____ Fornitura: _____	Cod. Cliente _____
	Prelievo annuo previsto (Smc)*: _____	
	Categoria uso ^{2*} ☐ riscaldamento individuale (C1) ☐ cottura cibi e/o produzione acqua calda (C2) ☐ riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda (C3) ☐ altro _____	
ENERGIA ELETTRICA	Attuale distributore: _____ Attuale fornitore: _____	
	Cod. POD/n. presa* _____ Fornitura: _____	Cod. Cliente _____
	Prelievo annuo previsto (kWh)* _____ Tensione (V)*: _____ Attuale Potenza disponibile ² (kW)*: _____	
	Tipologia utenza ^{2*} ☐ domestica residente ☐ domestica non residente ☐ altri usi ☐ altro _____	
Attuale distributore: _____ Attuale fornitore: _____		

DICHIARAZIONI E CONSENSI	Autocertificazioni, mandati e condizioni di riferimento ARERA: il Cliente, consapevole delle conseguenze penali nel caso di false dichiarazioni ex art. 46 e 76 del DPR 445/2000, dichiara: - ai sensi dell'art. 5 Legge 80/2014, di occupare legittimamente l'immobile in forza del titolo di possesso indicato, certificando la correttezza dei dati sopra riportati; - di conferire al Venditore mandato con rappresentanza per l'esercizio del diritto di recesso dal precedente contratto di fornitura gas e/o energia stipulato con l'attuale diverso fornitore, come da normativa, manlevando espressamente il Venditore in caso di eventuali penali o oneri di recesso applicati da tale fornitore; - di aver scelto liberamente il Venditore quale controparte contrattuale nel mercato libero dell'energia e/o del gas e di aver contrattato liberamente le condizioni di fornitura, ivi comprese le Condizioni Generali e Particolari Economiche; - di conoscere le condizioni di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità (es: Delibera ARERA 100/23) e le condizioni contrattuali standard o regolate dell'Autorità (es: offerte PLACET ex Delibera ARERA 555/17, art. 4.3, 5.3 e 6.8 Delibera ARERA 463/16), offerte dal Venditore, ma di aver optato per le diverse condizioni di cui al presente Contratto in quanto ritenute più favorevoli; - di accettare che le fatture e le comunicazioni di modifica contrattuale (rinnovo, variazione unilaterale, evoluzioni automatiche) vengano inviate allo scrivente con la modalità di recapito sopra indicata.		Il Cliente (timbro e firma)* _____
	Dati Personali*: Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e barrando le caselle indicate manifesta le sue scelte in merito al trattamento dei suoi dati personali per le finalità indicate: i) finalità di aggiornamento su eventi, iniziative e simili (cd. <i>invo newsletter</i>) ☐ do il consenso ☐ non do il consenso ii) finalità di marketing operativo e strategico (rilevazione grado di soddisfazione della clientela, invio comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie): - a mezzo posta cartacea ☐ do il consenso ☐ non do il consenso - a mezzo e-mail ☐ do il consenso ☐ non do il consenso - a mezzo telefono ☐ do il consenso ☐ non do il consenso iii) elaborazione del suo profilo di consumatore per finalità di marketing operativo e strategico (profilazione): ☐ do il consenso ☐ non do il consenso	Il Cliente (timbro e firma)* _____	
	Richiesta inizio fornitura durante il periodo di ripensamento [solo consumatori con contratti a distanza/fuori dai locali commerciali]: il Cliente, preso atto dell'Informativa sul diritto di ripensamento allegata al Contratto, richiede espressamente ex art. 50 co. III, 51 co. VIII e 57 co. III del Dlgs 206/2005, che la fornitura sopra indicata inizi durante il periodo di ripensamento, riconoscendo che una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal Venditore il sottoscritto non avrà più diritto al ripensamento. Ciò non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo di ripensamento, ma potrà comportare un anticipo della stessa con il Venditore rispetto alle normali tempistiche, con le conseguenze di cui al Dlgs 206/2005 e da normativa ARERA, come indicate nell'informativa; il Cliente mantiene in ogni caso il diritto di esercitare il ripensamento entro 14 gg. dalla conclusione del Contratto (30 gg. nel caso di visita a domicilio).		Il Cliente (timbro e firma) _____

SOTTOSCRIZIONI	Sottoscrizione contratto: Il Cliente dichiara di aver ricevuto antecedentemente alla sottoscrizione copia integrale del Contratto e tutte le informazioni precontrattuali ex articolo 48, 49 DLgs. n. 206/2005 ed ex art. 9 Delibera ARERA 366/18 e s. m. e i., di averne letto attentamente le condizioni e di accettare quindi il presente Contratto e relativi allegati.	Il Cliente (timbro e firma)* _____
	Sottoscrizione clausole contrattuali ex art. 1341 e 1342 c.c.: Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, anche ai fini degli art.1341 e 1342 Cod. Civ., i seguenti articoli delle Condizioni Generali di fornitura gas naturale e/o energia elettrica: 2 (uso del gas e/o dell'energia elettrica, esclusiva); 3 (mandati esclusivi); 4.1 (condizioni sospensive); 4.4 (recesso e penale); 5.1 (limitazione di responsabilità); 6 (forza maggiore); 8.2 (nuove condizioni e silenzio-assenso); 9.5 (sospensione e riduzione della somministrazione); 9.6 (oneri per la sospensione); 10 (garanzie); 11.2 (manleva e termine entro cui presentare la documentazione fiscale); 12 (clausola risolutiva espressa) 13.2 (variazioni unilaterali al Contratto); 13.4 (cessione del Contratto), 16.2 (riservatezza), 18 (foro competente).	

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA-SDD		Tipo mandato: ☐ CORE ³ ☐ BUSINESS ³
Intestatario del Conto Corrente	Nome e Cognome _____	Codice Fiscale: _____
Firmatario del Conto Corrente⁴	Nome e Cognome _____	Codice Fiscale: _____
IBAN: _____ SIGLA NAZ. _____ NUM. CONTR. _____ ABI _____ CAB _____ NUMERO C/C _____		BIC*: _____ *Campo da compilare solo se IBAN non inizia con IT
Il soggetto sopra identificato, titolare o firmatario del conto corrente evidenziato, autorizza: i) Vivigas Spa (codice identificativo IT020010000013149000153) a disporre sul suddetto conto addebiti in via continuativa relativamente alle fatture emesse in relazione alle forniture sopra indicate; ii) la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni di Vivigas Spa. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa e con la presente sottoscrizione il debitore autorizza il Creditore ad attivare un nuovo mandato e a procedere all'invio dell'eventuale messaggio di cancellazione mandato attualmente in essere presso la Banca.		Firma per esteso e leggibile del Titolare o del Firmatario del C/C: _____ (timbro e firma)

*I campi contrassegnati con l'asterisco devono essere compilati obbligatoriamente (ad eccezione del campo "tipologia cliente" in caso di switch che resta facoltativo).

1) Domestico vulnerabile: potenzialmente avente diritto al Servizio di Tutela della Vulnerabilità (gas) o del Servizio di Maggior Tutela (EE).

Domestico non vulnerabile: potenzialmente avente diritto al servizio di Tutela Graduale domestici (EE) e/o non in possesso dei requisiti previsti per i clienti vulnerabili;

P.IVA micro impresa: soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non > di 15 kW, meno di 10 dipendenti e/o fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro;

P.IVA piccola impresa: alternativamente: i) almeno un punto di prelievo in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata > a 15 kW, meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro; ii) soli punti di prelievo in bassa tensione, numero di dipendenti tra 10 e 50 e/o fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro;

P.IVA Salvaguardia: alternativamente: i) privo di un fornitore nel mercato libero e in assenza dei requisiti per il Servizio di Maggior Tutela o per il Servizio di Tutela Graduale; ii) titolare di punti di prelievo in media o alta/altissima tensione; iii) più di 50 dipendenti o con fatturato superiore a 10 milioni di euro.

2) Nel caso di incongruenza tra i dati indicati dal Cliente e quello presente nel SII o nei sistemi del Distributore, prevale il dato del SII o del Distributore (il Cliente potrà richiedere successivamente la variazione del dato).

3) Il mandato Core consente al privato di richiedere alla Banca, secondo contratto, il rimborso di quanto addebitato entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

4) Il mandato Business è riservato ai rapporti tra imprese ed il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria Banca successivamente all'addebito sul conto, ma ha diritto di chiedere alla Banca che il suo conto non venga addebitato fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

Le informazioni relative al Firmatario sono obbligatorie nel caso in cui il sottoscrittore non sia Titolare del C/C, ma sia il Delegato sul C/C